

1515948-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... réus foram presos dentro do local do roubo, sendo que a testemunha policial e a vítima confirmam tal fato. O ofendido também afirmou, embora não tenha podido reconhecer fisionomicamente os réus, dizendo que estavam de máscara de pandemia no momento do roubo, que três pessoas foram mesmo presas no local do roubo, e que as pessoas detidas eram três dos roubadores, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515948-34.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1515948-34.2022.8.26.0228                      Controle nº 850/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Réu:

JORGE SOARES SOUZA FILHO e outros

Aos 08/11/22, às 14 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, os réus JORGE SOARES SOUZA FILHO, ALBERTO ICARAI SARAIVA DE OLIVEIRA e CAIO BOLDRINI (presos no CDP de Osasco II), e o defensor deles, Dr. Gerson Casagrande Baskauskas - OAB/SP 153808. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas a vítima Genilson e a testemunha Leandro. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da testemunha Darcy, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Os réus foram interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. De fato, a vítima reconheceu o réu com certeza como sendo o autor do delito. Ao ser ouvida em Juízo afirmou que não pode reconhecer os réus porque eles usavam máscaras no momento do crime. A polícia chegou e prendeu os assaltantes dentro da obra, sendo que já haviam separado diversas ferramentas para serem subtraídas. Ao todo eram seis roubadores, mas três deles conseguiram fugir, levando com eles a arma de fogo que foi utilizada no assalto. O roubo durou cerca de uma hora. Ficou com a liberdade restrita dentro de um container sendo vigiado. As pessoas que foram presas eram as que estavam praticando o roubo. Outrossim, o policial ouvido nesta

data afirmou que sua viatura recebeu informação via COPOM acerca de invasão em imóvel, avisados pela equipe de monitoramento de segurança do local. Ao chegarem ao local, uma construção, avistaram os réus, bem como perceberam que um deles estava postado diante da porta de um comodo existente no local. Entraram no local e deram voz de prisão aos réus, sendo que outros indivíduos conseguiram se evadir. Encontraram a vítima no comodo, onde estava sendo mantida, com restrição de sua liberdade, a qual reportou uso de arma de fogo. Os roubadores, réus aqui presentes, já haviam separado uma série de ferramentas para serem subtraídas. Interrogados em Juízo, os réus negaram a prática do delito, apresentando idênticas e ensaiadas versões que não encontram nenhum respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que CAIO BOLDRINI, ALBERTO ICARAI SARAIVA DE OLIVEIRA e JORGE SOARES SOUZA FILHO sejam CONDENADOS nos termos da denúncia, aplicando-se pena acima do mínimo legal, por possuírem maus antecedentes, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento das penas. Pela defesa dos réus foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. JORGE SOARES SOUZA FILHO, ALBERTO ICARAI SARAIVA DE OLIVEIRA e CAIO BOLDRINI, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, juntamente com ao menos outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Genilson Batista de Souza, tentaram subtrair, para todos, cerca de dez ferramentas de construção civil, tais como martelletes, furadeiras, cortadeiras e serras, não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Os réus foram presos em flagrante. Citados, apresentaram defesas escritas, devidamente apreciadas. Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Os réus foram então interrogados. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, enquanto as defesas pediram a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, no tocante ao roubo, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que os réus são três dos roubadores. Em seus interrogatórios judiciais, os réus negaram o roubo, não tendo sido presos com armas ou bens roubados. Relataram que saíram todos para assistir a um jogo e ficaram no bar, até que a mulher de Jorge telefonou e perguntou seu paradeiro. Tiveram que ir embora, mas não conseguiram carro de aplicativo, e então seguiram a pé, até que a polícia os parou na via pública, sabendo que todos tinham passagens criminais, acabando por serem levados para a delegacia para averiguação. Nada têm contra a vítima e os policiais. Na polícia, calaram-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede claramente. A vítima, em juízo, não reconheceu fisionomicamente os réus. Disse que na hora do roubo estavam de máscara de pandemia. Não fez reconhecimento na polícia. Afirmou que três pessoas foram presas dentro do local dos fatos, detidos em flagrante. Contou que tais indivíduos estavam subtraindo ferramentas na obra quando a polícia chegou. Afirmou que os três presos são três dos roubadores, pois ao todo eram seis, sendo que três fugiram com a chegada da polícia, ocorrendo a prisão dos outros três. A polícia não encontrou a arma de fogo, mas havia presença de armamento durante o assalto, que estava com os que fugiram. Confirmou que o assalto durou cerca de uma hora desde a entrada dos roubadores até a polícia chegar. Ficou dentro de um contêiner, vigiado por um dos roubadores, e não podia sair sem ordem deles. A testemunha Leandro disse que o COPOM avisou sobre invasão de indivíduos em um prédio, havendo roubo de ferramentas. Foi ao local e deteve os três réus dentro do prédio, e as ferramentas já estavam recolhidas em um balde. A vítima reconheceu os indivíduos presos. Os réus se calaram. Não encontrou arma, mas a vítima disse que havia presença de armamento de fogo, e que seriam cerca de cinco indivíduos ao

todo. Contou que a vítima era segurança do local e foi posta em um cômodo durante o roubo, não sabe quanto tempo. Vinga mesmo a ação penal. A prova é firme no sentido de que os réus foram presos dentro do local do roubo, sendo que a testemunha policial e a vítima confirmam tal fato. O ofendido também afirmou, embora não tenha podido reconhecer fisionomicamente os réus, dizendo que estavam de máscara de pandemia no momento do roubo, que três pessoas foram mesmo presas no local do roubo, e que as pessoas detidas eram três dos roubadores, presas em flagrante, enquanto subtraíram ferramentas na obra. Não há, portanto, dúvida de que os réus são três dos assaltantes, até porque apenas três pessoas foram detidas dentro do local dos fatos, e tais pessoas são justamente os ora réus, tendo a vítima, reitere-se, confirmado que os presos são três dos seis roubadores. O reconhecimento pessoal por vítima é, com efeito, em geral, prova muito forte, mas não a única para condenar ou para absolver, a depender da indicação de sinceridade e verossimilhança das palavras do ofendido, e de testemunha, que são melhor observadas pelo julgador que colhe diretamente a prova oral. O conjunto probatório é que acaba por ratificar ou não o indigitado reconhecimento ou as consequências da falta dele, daí porque, embora menos comum, haja absolvições com reconhecimento certo, calcados em falha de percepção humana, e condenações sem que reconhecimento pessoal exista, nos casos em que o conjunto probatório, a despeito disso, seja bastante suficiente para uma condenação. O caso em questão é exatamente daqueles em que, em que pese o não reconhecimento em juízo, se mostra o conjunto probatório firmemente indicativo da condenação. O crime foi tentado e o iter criminis foi muito percorrido. Houve tempo para os réus entrarem no local, ameaçarem a vítima com arma, coloca-la com liberdade restrita por tempo muito razoável, em determinado cômodo, vigiada, além de haver recolhimento de bens para serem levados. A redução deve se dar, portanto, em patamar mínimo de lei. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, pois bem demonstrada pela prova obtida nos autos. Eram seis os roubadores e a prova é suficiente nesse sentido, sendo que a participação de todos foi relevante para a busca da consumação da infração penal. Vinga ainda a qualificadora da restrição de liberdade, eis que a prova é no sentido de que a vítima teve sua liberdade restringida, forçadamente, por cerca de uma hora, restando vigiada, dentro de um cômodo, não podendo dele sair, senão por ordem dos roubadores. Não vinga a qualificadora do emprego de arma de fogo, eis que armamento algum foi apreendido para se aquilatar sua potencialidade lesiva. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção base para o delito de roubo ser fixada seis meses acima do mínimo legal para Alberto e Jorge, e um ano acima do mínimo legal para Caio, sendo seis meses do aumento em razão do caso ser mais grave do que o padrão para a espécie, tendo havido invasão a prédio, e o restante do aumento para Caio, em virtude do antecedente criminal, já condenado por roubo. A pena de Alberto e Jorge é de quatro anos e seis meses de reclusão e onze dias multa, para cada qual, e a pena de Caio é de cinco anos de reclusão e doze dias multa. Na segunda fase de fixação de sanção, deve a pena de Jorge ser aumentada de nove meses, em razão da reincidência específica, sendo sua pena de cinco anos e três meses de reclusão e doze dias multa. A pena de Alberto deve ser aumentada de um ano e seis meses, em razão da dupla reincidência específica, sendo sua pena de seis anos de reclusão e quinze dias multa. Na terceira fase, a sanção do roubo deve ser aumentada de dois quintos, em razão da dupla majorante (concurso de pessoas e restrição de liberdade), notando-se que a presença das duas qualificadoras, mormente no caso em tela, indica maior desvalor da conduta, demonstrando que não se pode apenas igualmente um delito majorado por uma causa especial de aumento de pena e outro com dupla majorante, com sanção, para Alberto, de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e vinte e um dias multa, para Jorge, de sete anos, quatro meses e seis dias de reclusão e dezesseis dias multa, e para Caio, de sete anos de reclusão e dezessete dias multa. Por fim, pela tentativa, reduzo a sanção de um terço, com pena final, para Alberto, de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão e catorze dias multa, para Jorge, de quatro anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão e onze dias multa, e para Caio, de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR,

como CONDENADO, os réus JORGE SOARES SOUZA FILHO, ALBERTO ICARAI SARAIVA DE OLIVEIRA e CAIO BOLDRINI, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V (afastados o §2º-A, inciso I), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprirem, ALBERTO, as penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa no valor unitário mínimo legal, JORGE, as penas de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa no valor unitário mínimo legal, e CAIO, as penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciarão os réus cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, lembrando-se ainda que Alberto é duplamente reincidente específico, e Jorge, reincidente específico, além Caio contar com antecedente criminal grave, já condenado por roubo. Demais disso, o delito é considerado hediondo, nos termos da lei nº 8.072/90, com a redação da lei 13.964/19, sendo o regime mais gravoso imposição de lei, tudo ainda em razão da gravidade intrínseca do crime, desassossegador da sociedade, sendo o regime fechado o único que se coaduna com roubo duplamente qualificado que inclui a restrição de liberdade, indicando ousadia dos agentes. Não poderão os réus recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. Expeçam-se mandados de prisão pela sentença condenatória ou recomendem-se os réus onde se encontram recolhidos. Expeçam-se guias de recolhimento provisórias ou definitivas, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como os réus, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como os réus. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES